

REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS V – MANDADO DE SEGURANÇA

O **mandado de segurança** está previsto na Constituição brasileira desde 1934. Saiu da Constituição em 1937, por conta do Estado Novo de Getúlio Vargas, e volta na Constituição de 1946. O mandado de segurança é uma criação originária do direito brasileiro, é fruto do fim da extensão que era dada ao *habeas corpus*.

O *habeas corpus* protege o direito de locomoção. Com a Constituição de 1988, o *habeas data* fica responsável pelo direito de informação de caráter pessoal. O mandado de segurança tem natureza residual.

Texto Constitucional

LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Exemplo: uma faculdade particular que não quer expedir a documentação que a pessoa pediu. É possível entrar com mandado de segurança contra uma faculdade privada.

No controle de constitucionalidade, há cinco ações entre as ações de controle concentrado: ADI, ADO, ADC, ADPF e ADI interventiva. A ação que tem natureza residual é o ADPF. O IMS é de natureza residual nos remédios.

O *habeas corpus* e o *habeas data* protegem direito líquido e certo. O *habeas corpus* protege o direito de locomoção. O *habeas data* é responsável pelo direito de informação de caráter pessoal. O direito líquido e certo é a prova meramente documental pré-constituída.

Exemplo: uma pessoa, que tem nível superior na área de T.I, passa no concurso da FUB, mas o concurso era de nível médio. A posse foi negada, e a pessoa entrou com uma ação na Justiça Federal, e a liminar foi negada. O juiz, ao indeferir a liminar, dispõe que o impetrante não comprovou seu direito líquido e certo por prova meramente documental. É necessário comprovar o histórico com a grade curricular, e compará-lo com o histórico de nível técnico. A pessoa entrou com apelação e ganhou no TRF.



5m



10m

ANOTAÇÕES

MANDADO DE SEGURANÇA

Origem: direito brasileiro.

Cabimento

Natureza residual, não cabendo *habeas corpus* e *habeas data*.

Conceito de direito líquido e certo: prova meramente documental pré-constituída.

Momentos da impetração: pode ser antes ou depois da violação ao direito líquido e certo, podendo ser preventivo ou repressivo.

O *habeas corpus* pode ser impetrado antes ou depois da violação ao direito de locomoção. O *habeas data* pressupõe a prévia negativa na via administrativa, logo só cabe na modalidade posterior, repressiva.

Na Constituição não há prazo para impetração do mandado de segurança, mas na Lei do Mandado de Segurança tem. O prazo só se aplica para o mandado de segurança repressivo. No mandado de segurança repressivo, a partir do momento da ciência do ato que violou o direito líquido e certo, há 180 dias. A OAB foi ao Supremo Tribunal Federal questionar a constitucionalidade do prazo.

Prazo para impetração e sua constitucionalidade: o prazo é de 120 dias, tem natureza decadencial e prescrição.

Exemplo: no mês de janeiro sai o edital de um concurso. O edital dispõe sobre doenças incapacitantes, e se a pessoa tiver uma dessas doenças não pode disputar o cargo. A prova é em abril, e a discursiva em junho, o TAF e o exame médico são em novembro. O médico dispõe que a pessoa possui uma doença incapacitante e não pode ocupar o cargo. **O Supremo Tribunal Federal entende que a fluência do prazo se inicia a partir da ciência do ato que elimina o candidato.**

MS coletivo: concessão de liminar e necessidade de oitiva prévia da autoridade coatora

Exemplo: um dos legitimados entra com MS coletivo. Tanto no individual quanto no coletivo pode haver liminar. No coletivo havia uma restrição: é proibida a liminar *inaudita altera pars*.



15m

ANOTAÇÕES



20m

No MS coletivo, o entendimento do Supremo é no sentido de que a concessão de liminar não é obrigatória, não é mais necessária a oitiva prévia da autoridade coatora.

Autoridades com foro especial: quem julga o MS?

O que define o foro especial não é o impetrante, e sim o impetrado.

Exemplo: se entrar com MS contra o Presidente da República, quem julga é o Supremo. Se entrar com MS contra CPI, quem julga é o Supremo. Se entrar com MS contra ato de ministro de Estado e comandantes do EMA, quem julga é o STJ. Se entrar com MS contra órgão presidido por ministro de Estado, quem julga é o juiz de 1º grau.

Compensação de créditos tributários e o cabimento de liminar

É possível a compensação de créditos tributários por meio de liminar.



25m

Autoridades delegante x delegada: contra quem cabe o MS?

Exemplo: o chefe da repartição delegou a um subordinado a prática de um ato, e se quer entrar com um mandado de segurança contra o ato praticado. Cabe o MS contra a autoridade que recebeu a delegação, de acordo com a Súmula n. 510 do STF.

Súmula n. 510 do STF: Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.

Desistência

Exemplo: a pessoa entra com uma ação de danos morais, e um oficial de justiça faz a citação. A pessoa pode pedir a desistência, mas só se a outra pessoa concordar é que a desistência terá efeito.

No mandado de segurança, a desistência é possível a qualquer tempo, independentemente do consentimento do impetrado. É possível desistência mesmo após sentença favorável ao impetrante a qualquer tempo.



30m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.